Field-to-Finance: сценарии размещения в МФЦА

Потоки, зоны ответственности, лицензии и роли в программе по каждому сценарию

4 октября 2026

Contents

Как читать 1
1. Три правила, которые действуют в любом сценарии 1
2. Сводная таблица 3
3. Сценарий 1. Свой сайт со своей лицензией 3
4. Сценарий 2. Лицензированный брокер 4
5. Сценарий 3. Площадка CCX с прямым доступом 6
6. Сценарий 3b. AIX через брокера-члена 8
7. Сценарий 4. Краудфандинговая платформа займов 8
8. Сценарий 5. FinTech Lab для F2F Proto 9
9. Сценарий 6. Кредитный фонд 10
10. Что меняется, если токен — форвард 10
11. Общие блоки 11
12. Рекомендация 12
13. Вопросы для переговоров и юристов 12
Источники 13

Как читать

Документ дополняет сводку исследования «Field-to-Finance в МФЦА» (`research-aifc-f2f-ru.md`): термины и общие правила объяснены там. Здесь разобраны конкретные сценарии, как выпустить и разместить токен F2F, кто за что отвечает и какие лицензии нужны.

Источники — своды правил МФЦА в редакциях с поправками от 07.12.2025, реестр AFSA (все 172 лицензированные фирмы просмотрены 04.10.2026), правила FinTech Lab, сборы AFSA, правила AIX. Пометки: **[V]** проверено по первоисточнику, **[I]** вывод, **[?]** не подтверждено. Это не юридическое заключение.

Во всех сценариях по умолчанию:

- **токен** — долговой Security Token (Debenture) с фиксированной доходностью; как меняются сценарии для форварда, разобрано в разделе 10;
- **оферта** — освобождённая, без проспекта: профессиональные инвесторы, институционалы и менее 50 розничных за 12 месяцев [V][1];
- **фермер** — юрлицо-резидент РК вне МФЦА, получает деньги по договору займа или форварда;
- **программа** — `f2f` на Solana с ролями эмитента, комплаенса, SCAS, спонсора газа и казны.

1. Три правила, которые действуют в любом сценарии

Правило 1. Без лицензии нельзя организовывать сделки. «Making arrangements with a view to

[1] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2, в том числе (2)(n), (4), (5). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

another Person… subscribing for an Investment» — это Arranging Deals in Investments [V][2]. Значит, сбор заявок, онбординг инвесторов и приём денег должны идти через лицензированную фирму. Исключений «эмитент организует свой выпуск» или «представил клиента лицензированной фирме» в правилах МФЦА нет [V][3]. Сам выпуск собственного долга лицензии не требует: это оферта по MAR 1.1.2 [I].

Правило 2. Без лицензии нельзя рекламировать инвестиции. Финансовая реклама (Financial Promotion) — любое сообщение, цель или эффект которого продвигать инвестиции [V][4]. Компания МФЦА не может делать её иначе как по правилам [V][5]. По COB 3.3.1 рекламу может делать только лицензированная фирма, либо её содержание должно быть одобрено лицензированной фирмой, либо она подпадает под исключение [V][6]. Главное исключение: реклама направлена и может быть принята только профессиональными клиентами [V][7]. Договор, заключённый в результате незаконной рекламы, не подлежит принудительному исполнению [V][8].

Следствие для нашего сайта. Публичная страница с пулами и доходностью — это финансовая реклама [I]. Есть три законных формы:

1. содержание сайта одобряет лицензированная фирма-партнёр, на странице указаны её имя, статус, «капитал под риском» и целевая аудитория [V][9];
2. страницы с пулами открыты только проверенным профессиональным клиентам [V][10];
3. открытая часть — нейтральная информация о компании без призыва инвестировать [I].

Отдельно MAR разрешает размещать объявление об освобождённой оферте на сайте эмитента или лицензированной фирмы: это не считается общей рекламой [V][11]. Но это снимает только запрет на общую рекламу из MAR, а не требование COB 3.3.1 [I].

Правило 3. Режима «представителя» в МФЦА нет. Понятий Appointed Representative, tied agent или introducer нет ни в FSFR, ни в GEN, ни в COB [V]. Единственная рабочая конструкция «работать под чужой лицензией» — **аутсорсинг**: лицензированная фирма передаёт функцию подрядчику, но остаётся полностью ответственной, а функция считается выполненной ею самой [V][12]. Существенный аутсорсинг согласуется с AFSA [V][13].

---

[2] AIFC General Rules (GEN) v20, Schedule 1 и Schedule 4. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/gen-_v20_01.01.2026.pdf

[3] GEN, 1.1.10–1.1.17, исключения.

[4] AIFC Financial Services Framework Regulations (FSFR), s.27(1)–(2). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/05/fsfr_v12-18.10.2024-itf_gk.pdf

[5] AIFC Financial Services Framework Regulations (FSFR), s.27(1)–(2). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/05/fsfr_v12-18.10.2024-itf_gk.pdf

[6] AIFC Conduct of Business Rules (COB) v17, 3.3.1 и 3.3.4. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/cob_v17_13.01.2026-1.pdf

[7] COB, 3.3.3(a) и 3.3.8(d).

[8] FSFR, s.28(1).

[9] COB, Schedule 5 и 3.5.

[10] COB, 3.3.3(a) и 3.3.8(d).

[11] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2, в том числе (2)(n), (4), (5). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

[12] GEN, 5.2.1–5.2.4, аутсорсинг.

[13] GEN, 5.2.1–5.2.4, аутсорсинг.

2. Сводная таблица

Сценарий	Лицензия F2F Proto	Кто ведёт онбординг и подписку	Где токен и деньги	Срок запуска	Для чего
1. Свой сайт со своей лицензией	Arranging, Dealing as Agent, Arranging Custody	F2F Proto	кастодиан или самохранение	месяцы	масштаб, полный контроль
2. Лицензированный брокер	не нужна	брокер	у брокера или кастодиана	недели	**пилот, самый быстрый**
3. Площадка CCX с прямым доступом	не нужна для выпуска; реклама через лицензированную фирму	CCX как оператор площадки	у CCX или в кошельке инвестора	после разрешения операций CCX	экосистема CommodityChain
3b. AIX через брокера-члена	не нужна	брокер-член AIX	AIX CSD или брокер	долго, токенов на AIX нет	традиционная облигация
4. Чужая краудфандинговая платформа	не нужна	платформа	по правилам платформы	недели	пилот с розницей
4b. Своя краудфандинговая платформа	Operating a Loan Crowdfunding Platform	F2F Proto	Arranging Custody	месяцы	маркетплейс многих эмитентов
5. FinTech Lab для F2F Proto	песочница	F2F Proto	по условиям песочницы	2–4 месяца [?]	тест своей модели
6. Кредитный фонд	у управляющего	управляющий	кастодиан фонда	долго	институциональный масштаб

3. Сценарий 1. Свой сайт со своей лицензией

Суть. F2F Proto получает лицензию и сама проводит размещение на своём сайте, как в текущем MVP.

Лицензии F2F Proto [V][14]:

Вид деятельности	Зачем	Капитал
Arranging Deals in Investments	организация подписки	$10 000
Dealing in Investments as Agent	исполнение заявок клиентов	$50 000
Arranging Custody	хранение у лицензированного кастодиана	$10 000
Providing Custody (по желанию)	хранить токены клиентов самой	$500 000

Плюс сотрудники: SEO, Compliance Officer, MLRO, финансист; AML-программа; клиентские деньги в банке на отдельном счёте [I].

Поток.

[14] AIFC General Rules (GEN) v20, Schedule 1 и Schedule 4. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/gen-_v20_01.01.2026.pdf

1. Фермер регистрирует проект и поля на сайте, платит 3 USDC за минт.
2. SCAS верифицирует поля, аттестации записываются в программу.
3. F2F Proto как эмитент создаёт пул и задаёт комиссию за организацию.
4. Инвестор проходит онбординг у F2F Proto: KYC и AML, категория (профессиональный или розничный), key features document по токену [V][15].
5. Комплаенс F2F Proto одобряет кошелёк инвестора в программе.
6. Инвестор подписывается: USDC в хранилище пула и network fee в казну, WHEAT на его счёт. Газ платит спонсор.
7. Пул собран — программа удерживает комиссию в казну и выплачивает остаток фермеру.
8. После урожая фермер возвращает деньги, эмитент пополняет хранилище, инвесторы гасят токены.
9. F2F Proto уведомляет AFSA об итогах освобождённой оферты в течение 30 дней, если были розничные инвесторы [V][16].

Зоны ответственности.

Участник	Отвечает за
F2F Proto	эмитент; онбординг, KYC и категоризация; приём заявок; раскрытие и реклама; отчётность AFSA; отбор фермеров
CC Tech	технология по договору аутсорсинга с F2F Proto
Кастодиан	хранение токенов и USDC клиентов, если не самохранение
SCAS	данные о полях и аттестации
Фермер	регистрация, плата за минт, производство, возврат
Инвестор	подписка, хранение своего кошелька при самохранении

Роли в программе.

Роль	Ключ у кого
Эмитент	F2F Proto
Комплаенс	F2F Proto
SCAS	внешний провайдер
Спонсор газа и казна	F2F Proto
Обновление программы	мультисиг F2F Proto и CC Tech

Плюсы: полный контроль, вся комиссия наша, текущий продукт без изменений. **Минусы:** месяцы на лицензию, капитал, штат и постоянный комплаенс. **Риски:** риск признания пула фондом; лицензия на кредитование фермеров; эмитент и агент размещения в одном лице — конфликт интересов, нужно раскрытие [I].

4. Сценарий 2. Лицензированный брокер

Суть. F2F Proto остаётся эмитентом и технологическим провайдером. Регулируемую часть берёт брокер МФЦА с лицензией на долговые бумаги.

[15] COB, 4.6, в том числе 4.6(2)(f).

[16] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2, в том числе (2)(n), (4), (5). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

Подходящие брокеры (по реестру AFSA, лицензия покрывает Debentures или Securities; проверять перед договором) [V][17]:

Фирма	Лицензия	Что важно для нас
SkyBridge Digital Finance Ltd.	AFSA-G-LA-2023-0006, FinTech Lab до 31.12.2026	**единственная запись с явным «Security Tokens»**: Arranging, Dealing as Agent и Principal, Managing
Freedom Finance Global PLC	AFSA-A-LA-2020-0019	Debentures, Arranging, Dealing, **Providing Custody**; плюс Arranging и Custody для цифровых активов
ASPAN Capital Ltd.	AFSA-A-LA-2025-0029	Debentures, Arranging, Dealing, **Providing Custody**
Abylai Global Solutions	AFSA-A-LA-2023-0001	Arranging, Dealing, **Providing Custody**, член AIX
Teniz Capital (AIFC) Ltd.	AFSA-A-LA-2024-0022	Debentures, Arranging, Dealing
Halyk Finance Astana	112018-008	Arranging, Dealing, без продуктовых ограничений
PC Investbanq Qazaqstan	AFSA-A-LA-2024-0037	Debentures, Arranging, Dealing as Agent, Arranging Custody
Turanga Capital Ltd.	AFSA-A-LA-2025-0010	Providing Custody; только профессиональные клиенты
Kaspi Broker Ltd.	AFSA-A-LA-2026-0028	Debentures, Dealing as Agent; **ожидает разрешения на начало работы**

Не подходят для долгового токена DASP с лицензией только на цифровые активы: Bybit, BN KZ Technologies (Binance KZ), ATAIX и подобные [V][18]. В реестре AFSA не найдены Centras, Jusan, Tabys, BCC Invest, Halyk Global Markets [V].

Варианты интеграции.

- **2a. Белая метка (аутсорсинг брокера).** Брокер передаёт F2F Proto и CC Tech технологию своего интерфейса. Подписка юридически идёт у брокера и под его ответственностью, функция считается выполненной брокером [V][19]. На сайте брокер указан как оператор услуги, реклама идёт под его одобрением.
- **2b. Витрина.** Наш сайт показывает пулы, данные SCAS и Explorer; содержание одобрено брокером или закрыто для профессионалов. Кнопка «Инвестировать» ведёт к брокеру.

Поток.

1. Фермер и SCAS — как в сценарии 1.
2. F2F Proto готовит документ раскрытия и условия выпуска; брокер проверяет F2F Proto, токен и программу.
3. Брокер одобряет рекламу или содержание витрины [V][20].
4. Инвестор открывает счёт у брокера: KYC и AML, категория, key features document [V][21].

[17] Реестр AFSA, Authorised Firms. https://publicreg.myafsa.com/authorised/ ; карточки лицензий, например https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-G-LA-2023-0006/ (SkyBridge Digital Finance), https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2020-0019/ (Freedom Finance Global)

[18] Реестр AFSA, DASP. https://publicreg.myafsa.com/dasp/

[19] GEN, 5.2.1 – 5.2.4, аутсорсинг.

[20] AIFC Conduct of Business Rules (COB) v17, 3.3.1 и 3.3.4. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/cob_v17_13.01.2026-1.pdf

5. Брокер как комплаенс одобряет кошелёк в программе. Варианты: собственный кошелёк инвестора; общий кошелёк брокера с суб-учётом по клиентам [V][22].
6. Деньги инвестора идут на клиентский счёт брокера, брокер проводит подписку в программе.
7. Хранение токенов — у брокера с Providing Custody или у кастодиана.
8. Выплата, погашение и уведомление AFSA — как в сценарии 1, уведомление делает брокер вместе с эмитентом.

Зоны ответственности.

Участник	Отвечает за
F2F Proto	эмитент: условия, раскрытие, отбор фермеров, выплаты и погашение
CC Tech	технология, по аутсорсингу брокера и F2F Proto
Брокер	онбординг, KYC, категоризация, приём заявок и денег, одобрение рекламы, хранение, раскрытие комиссий клиенту
Кастодиан	хранение, если у брокера нет Providing Custody
SCAS, фермер	как в сценарии 1

Роли в программе.

Роль	Ключ у кого
Эмитент	F2F Proto
Комплаенс	брокер
SCAS	внешний провайдер
Спонсор и казна	F2F Proto
Обновление программы	мультисиг; брокер, вероятно, захочет участвовать или видеть аудит

Плюсы: запуск за недели, капитал F2F Proto не нужен, ответственность за клиентов у брокера. **Минусы:** комиссия брокера; контроль над клиентом у брокера; брокер проводит due diligence, может запросить аудит смарт-контракта. **Риски:** F2F Proto нельзя самой рекламировать выпуск [V][23]; если эмитент регулярно обращается к публике, это может считаться Dealing as Principal [V][24]; риски фонда и кредитования остаются у F2F Proto.

5. Сценарий 3. Площадка CCX с прямым доступом

Суть. Токен выпускается и размещается на площадке Investment Tokens у Commodity Chain Ltd. По правилам AMI оператор такой площадки может принять **любое лицо** как участника прямого доступа (Direct Access Member) для торговли и клиринга Investment Tokens [V][25]. То есть и эмитент, и инвесторы могут работать с CCX напрямую, без брокера, если это предусмотрят Business Rules CCX и условия её лицензии.

Ограничения:

- **CCX пока не может работать:** лицензия ожидает разрешения на начало операций [V][26];

[21] COB, 4.6, в том числе 4.6(2)(f).

[22] COB, 8.2 и 8.3.

[23] AIFC Financial Services Framework Regulations (FSFR), s.27(1)–(2). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/05/fsfr_v12-18.10.2024-itf_gk.pdf

[24] GEN, 1.1.10–1.1.17, исключения.

[25] AMI, 2.6.1(1)(d), (3), (6); FSFR s.55(1)(d).

- **оператор относится к каждому участнику прямого доступа как к своему клиенту** и проводит проверку: репутация, компетентность, ресурсы, AML [V][27][28];
- **для товарных деривативов прямой доступ только профессиональным клиентам** [V][29];
- **рекламу должна одобрить лицензированная фирма** (Authorised Firm). Может ли это сделать CCX как оператор рынка (Authorised Market Institution, AMI), нужно уточнить [?][30];
- **площадка Investment Tokens должна использовать DLT с разрешительным доступом** [V][31].

Поток.

1. Фермер и SCAS — как в сценарии 1.
2. F2F Proto как эмитент подаёт CCX условия выпуска (без проспекта при соблюдении MAR 1.2.2) [V][32].
3. Инвестор становится участником прямого доступа CCX: CCX проводит KYC и AML.
4. CCX как комплаенс одобряет кошелёк инвестора в программе, либо токен хранится на кошельках CCX с учётом по клиентам [V][33].
5. Подписка проходит через механизм первичного размещения площадки; расчёт и клиринг — у CCX как клиринговой палаты.
6. Выплата и погашение — как в сценарии 1, расчёты через клиринг CCX.

Зоны ответственности.

Участник	Отвечает за
F2F Proto	эмитент: условия, раскрытие, отбор фермеров, выплаты
Commodity Chain Ltd.	площадка, допуск участников, KYC, клиринг, хранение по своим правилам
CC Tech	технология CCX и F2F, по аутсорсингу с уведомлением AFSA [V][34]
Лицензированная фирма	одобрение рекламы, если CCX не может этого сделать

Роли в программе.

Роль	Ключ у кого
Эмитент	F2F Proto
Комплаенс	Commodity Chain Ltd.
Расчёты и клиринг	Commodity Chain Ltd.
SCAS	внешний провайдер

Плюсы: брокер не нужен, всё внутри экосистемы CommodityChain; совпадает с публичной подачей МФЦА. **Минусы:** зависит от разрешения операций CCX и её Business Rules; техническая

[26] Реестр AFSA, Commodity Chain Ltd., AFSA-A-LA-2026-0014. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2026-0014/

[27] AMI, 2-1.2.1 и 2-1.2.2.

[28] AMI, 2.6.1(1)(d), (3), (6); FSFR s.55(1)(d).

[29] AMI, 2.6.1(1)(d), (3), (6); FSFR s.55(1)(d).

[30] AIFC Conduct of Business Rules (COB) v17, 3.3.1 и 3.3.4. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/cob_v17_13.01.2026-1.pdf

[31] AMI, 2-1.1.1(a).

[32] MAR, 1.2.2 и 1.2.3(2).

[33] AMI, 2-1.3.

[34] AIFC Authorised Market Institutions Rules (AMI) v11, 1.1.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/ami_v11_01.01.2026-1.pdf

интеграция с площадкой CCX (TRON сейчас, Solana в нашем продукте). **Риски:** требование разрешительного DLT; если CCX и F2F Proto связаны общим бенефициаром, нужно раскрытие конфликта интересов [I].

6. Сценарий 3b. AIX через брокера-члена

Суть. Классическая облигация на Astana International Exchange. Членами AIX могут быть только лицензированные фирмы [V][35], поэтому инвесторы приходят через брокеров.

Факты [V][36]:

- в правилах AIX нет слов «Security Token» или «tokenised», прецедента токенизированной облигации не найдено;
- освобождённые выпуски требуют условий оферты в форме, приемлемой для AIX;
- категории: «Exempt — Professional client» от $500 000 по шаблону AIX; «Wholesale» с номиналом от $100 000; «SME Bonds» от $500 000 до $5 млн сроком до 37 месяцев без ограничения круга инвесторов.

Вывод [I]. Для токена AIX сейчас не подходит. Это запасной путь, если выпустить классическую облигацию F2F Proto без токена или с токеном только как отражением учёта.

7. Сценарий 4. Краудфандинговая платформа займов

Суть. Размещение через лицензированную платформу Loan Crowdfunding. Платформа допускает займы и долговые бумаги [V][37]. Для оферты через такую платформу есть отдельное исключение из требования о проспекте [V][38].

Важное ограничение. Сотрудники и связанные лица оператора платформы не могут брать займы у инвесторов платформы или владеть долей в заёмщике [V][39]. Следствие [I]: **F2F Proto не может одновременно быть оператором платформы и эмитентом.**

Вариант 4a. Чужая платформа. F2F Proto выступает заёмщиком-эмитентом на действующей платформе: GoCrowd (2021-0014), iKapitalist (2023-0005), FFusion (2025-0017) [V][40].

Вариант 4b. Своя платформа. F2F Proto получает лицензию Operating a Loan Crowdfunding Platform, а заёмщиками становятся фермерские юрлица или SPV под каждый проект. Это меняет продукт: вместо пула одного эмитента — займы отдельных заёмщиков.

Правила платформы [V][41]:

[35] AIX Market Rules 1.2.1. https://gfc.aifc.kz/uploads/AIX-Business-Rules_Cumulative_clean.pdf

[36] AIX Business Rules; https://www.aixkz.com/en/pages/what-to-list ; https://www.aixkz.com/en/pages/listing-process

[37] AMI, 7.2.1 и 7.2.2.

[38] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2, в том числе (2)(n), (4), (5). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

[39] AMI, 7.3.14 и 7.3.4(1)(c).

[40] Реестр AFSA, краудфандинговые платформы GoCrowd, iKapitalist, FFusion. https://publicreg.myafsa.com/authorised/

[41] AMI, 7.3.6, 7.3.9, 7.3.21 – 7.3.24.

Правило	Содержание
Заёмщик	только юрлицо
Реклама	платформа не рекламирует конкретные предложения и следит, чтобы заёмщик их не рекламировал
Период охлаждения	не менее 48 часов после периода сбора
Выдача	средства заёмщику только при достижении цели
Лимит розницы	на заёмщика и в сумме за 12 месяцев: max($2 000; min(10% дохода; 5% чистых активов)), не более $50 000 в год
Лимит заёмщика	до $5 млн от розницы и до $50 млн от профессионалов за 12 месяцев
Хранение	платформа может организовывать хранение (Arranging Custody), но не хранить сама

Поток (4a).

1. Фермер и SCAS — как в сценарии 1.
2. F2F Proto подаёт заявку платформе как заёмщик, платформа проверяет проект.
3. Инвесторы платформы проходят её онбординг и делают обязательства в период сбора.
4. После 48 часов охлаждения и достижения цели платформа передаёт деньги, в нашем случае через программу: подписка, выпуск, выплата фермеру.
5. Платформа администрирует займ, F2F Proto гасит токены после урожая.

Плюсы: понятный режим для розницы, отдельное исключение из проспекта, быстрый запуск через чужую платформу. **Минусы:** лимиты на розничных инвесторов, правила платформы, своя платформа меняет модель продукта.

8. Сценарий 5. FinTech Lab для F2F Proto

Суть. F2F Proto получает лицензию в песочнице AFSA на свою модель, то есть сценарий 1 или 4b с ограничениями.

Условия песочницы [V][42]:

[42] FinTech Lab Rules, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, Schedule 1. https://tech.aifc.kz/files/legals/29/file/fintech_v3_afsa-f-pc-2019-0001_23.07.2020.pdf ; AIFC Fees Rules v16, Schedule 8. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/fees-v16-18.10.2024_gk-1.pdf

Параметр	Значение
Срок	2 года, продление по заявке не позднее чем за 2 месяца
Капитал	средства на 12 месяцев операционных расходов
Люди	минимум 2 одобренных лица, руководитель по технологиям и информационной безопасности, AML
Клиентские деньги	у стороннего банка
Лимиты розницы	физлица $1 000, юрлица $20 000 на клиента
Совокупные лимиты	$200 000 для розницы, $5 млн для профессионалов
Сборы	заявка $100; лицензия 10% от полной (Arranging $500, Dealing as Agent $1 000); надзор 20% для Regulated Activities
Аутсорсинг	AFSA в целом разрешает передавать любые функции [V]

Процесс: предварительная заявка с проверкой соответствия, затем заявка с бизнес-планом, планом тестирования и проверкой руководителей, затем решение. Сроки в правилах не зафиксированы [?].

Плюсы: дёшево, своя лицензия, путь к полной лицензии. **Минусы:** жёсткие лимиты на розничных инвесторов, срок оформления, обязательная стратегия выхода. **Сочетание.** Можно запускать пилот через брокера (сценарий 2) и параллельно подавать в FinTech Lab.

9. Сценарий 6. Кредитный фонд

Суть. Пул проектов оформляется как фонд коллективных инвестиций с лицензированным управляющим. Ближайший формат — кредитный фонд (Credit Fund): только освобождённый фонд для профессиональных клиентов с минимальной подпиской $50 000 [V][43].

Когда нужен. Если AFSA признает наш пул фондом, или для институционального масштаба, когда инвесторы хотят привычную оболочку фонда.

Лицензии: Managing a Collective Investment Scheme у управляющего ($50 000–$500 000), кастодиан фонда [V][44].

Плюсы: понятная институционалам форма, снимает риск переквалификации. **Минусы:** только профессиональные клиенты, дорого, долго.

10. Что меняется, если токен — форвард

Вариант с товарным деривативом: предоплаченный форвард на будущую пшеницу с денежным расчётом, то есть Commodity Derivative Token [I].

[43] AIFC Collective Investment Schemes Rules (CIS) v8, 2.2, 2.4, 3.13. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/cis_v8_fr0009-01.01.2025.pdf

[44] AIFC General Rules (GEN) v20, Schedule 1 и Schedule 4. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/gen-_v20_01.01.2026.pdf

Аспект	Что меняется
Инвесторы	в песочнице деривативы доступны только профессиональным клиентам [V][45]; прямой доступ к площадке для товарных деривативов тоже только профессиональным [V][46]
Проспект	не нужен, это не ценная бумага; действуют COB и раскрытие рисков [I]
Брокер	нужна лицензия на деривативы (Futures или Options), а не на Debentures; например MAQO Ltd. (Futures, Options) [V][47]; у BN KZ Technologies разрешены Future и Option, но в контексте цифровых активов — применимость нужно проверить [?]
Площадка	нужны биржевые спецификации контракта: шаг цены, лимиты, последний день торгов, процедура поставки, лимиты позиций [V][48]
Розница	исключается

Вывод. Форвард подходит как отдельный продукт для профессиональных инвесторов, а для пилота с розничными инвесторами остаётся долговой токен.

11. Общие блоки

Фермер (во всех сценариях).

1. Регистрируется на платформе, загружает контуры полей, платит 3 USDC за минт.
2. Подписывает с эмитентом договор займа в тенге или форвардный договор по ГК РК.
3. Получает деньги: на пилоте — USDC на кошелёк Privy; в итоговой схеме — тенге на счёт в банке РК от эмитента, который обменял USDC у лицензированной фирмы [I].
4. Возвращает долг после урожая по правилам недобора.

Открытые вопросы фермерской стороны: лицензия на кредитование (Providing Credit) в МФЦА или РК; применимость закона РК о цифровых активах; налоги и валютный контроль [?].

Хранение токенов.

[45] AFSA, новые продукты в FinTech Lab. https://afsa.aifc.kz/fintech/new-products-under-fintech-lab/

[46] AMI, 2.6.1(1)(d), (3), (6); FSFR s.55(1)(d).

[47] Реестр AFSA, Authorised Firms. https://publicreg.myafsa.com/authorised/ ; карточки лицензий, например https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-G-LA-2023-0006/ (SkyBridge Digital Finance), https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2020-0019/ (Freedom Finance Global)

[48] AMI, 3.2.2-1 и Schedule 1.

Вариант	Кто может	Комментарий
Кастодиан	лицензия Providing Custody на Investments, не только на цифровые активы [V][49]; например Freedom Finance Global, ASPAN Capital, Abylai Global Solutions, Turanga, AIX CSD, ITS CSD	кастодиан ценных бумаг для токенов на Solana — нужно подтвердить готовность [?]
Площадка	CCX хранит токены участников по COB 8.2–8.3 и требованиям к DLT [V][50]	после разрешения операций
Самохранение	не запрещено; определяется правилами площадки и лицензиями; клиенту раскрывают, кто отвечает за кошелёк [V][51]	наш текущий режим с KYC-заморозкой

Деньги инвесторов.

Канал	Как
Крипта	USDC со своего кошелька или биржевого счёта, подписка в программе
Фиат	тенге или доллары на клиентский счёт брокера (сценарий 2) или через шлюзы Binance KZ и Bybit KZ с обменом на USDC
Институционалы	мастер-счёт с суб-счетами у брокера или кастодиана; KYB один раз; суб-учёт по клиентам со сверками [V][52]

12. Рекомендация

1. **Пилот: сценарий 2 (брокер).** Партнёр — фирма с явным разрешением на Security Tokens (SkyBridge Digital Finance) или с Debentures и собственным хранением (Freedom Finance Global, ASPAN Capital, Abylai Global Solutions). Наш сайт в режиме 2a (белая метка брокера) или 2b (витрина с одобрением рекламы).
2. **Параллельно: сценарий 3 (CCX),** как только CCX получит разрешение на начало операций и примет Business Rules с прямым доступом.
3. **Параллельно: заявка F2F Proto в FinTech Lab (сценарий 5)** как шаг к собственной лицензии (сценарий 1).
4. **Форвард для профессионалов** — отдельным продуктом, когда появится площадка со спецификациями контракта.

13. Вопросы для переговоров и юристов

Брокеру:

1. Покрывает ли ваша лицензия Security Tokens и токенизированные Debentures на Solana?
2. Можете ли вы хранить токены на Solana или нужен отдельный кастодиан?
3. Готовы ли работать по модели аутсорсинга, когда интерфейс — наша платформа?
4. Какие due diligence и аудит смарт-контракта вам нужны?

[49] AIFC General Rules (GEN) v20, Schedule 1 и Schedule 4. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/gen-_v20_01.01.2026.pdf

[50] AMI, 2-1.3.

[51] COB, 4.6, в том числе 4.6(2)(f).

[52] COB, 8.2 и 8.3.

5. Какая комиссия за размещение и за хранение?

Commodity Chain Ltd.:

1. Когда ожидается разрешение на начало операций?
2. Какие типы Investment Tokens одобрены и предусмотрен ли прямой доступ для инвесторов и эмитентов?
3. Может ли CCX одобрять финансовую рекламу эмитентов площадки?
4. Будет ли площадка работать с токенами на Solana?

Юристу МФЦА:

1. Подтверждает ли он, что выпуск собственного долга не требует лицензии при размещении через брокера?
2. Как оформить витрину, чтобы не нарушить FSFR s.27 и COB 3.3?
3. Не признают ли пул фондом при фиксированном доходе (CIS 3.13)?
4. Нужна ли лицензия на кредитование фермеров?

Источники

Получены 4 октября 2026 года.